

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 물건상태 등록·관리 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 등 관련 내규에 따라 광주전남 지역본부 관할 지역에 소재한 국유재산에 대부·매각 및 변상금 부과 등 재산관리를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제9조의2에 따르면 수탁부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재상태를 점검, 통지내용과 실제의 부합여부, 점유 현황을 파악한 후 별지 제3호서식에 따른 재산실태조사 보고서를 작성 하도록 되어 있다.

또한, 세칙 제10조에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 별지 제4호 서식의 관리대장(수입관리대장, 재산관리대장), 별지 제5호서식의 국유재산 대부부를 작성하여 대부료 등의 부과징수현황, 매각현황, 소송현황,

개·보수현황 등을 전산자료로 관리하여야 하며, 같은 조 제4항에 따르면 수탁부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상 재산을 선정하도록 하며 실태조사 결과에 따라 변동된 사항이 있으면 제1항에 따른 관리대장을 재작성 하도록 되어 있다.

한편, 국유재산관리시스템에 따라 국유재산 물건상태를 입력할 수 있는 항목은 총 14개¹⁾인데, 물건상태를 등록하지 않거나 실제 이용상태에 맞지 않게 등록할 경우 대부·매각, 변상금 부과 및 실태조사²⁾ 등 해당 국유재산의 사후관리의 비효율을 초래할 수 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 신규 수탁한 재산 또는 토지 분할로 인해 새로 생성된 재산 등에 대해서는 실태조사 후 해당 국유재산을 현황에 맞게 물건단위를 등록하여 관리해야 하고, 최초 등록 이후 주기적으로 실시하는 실태조사 결과, 물건상태가 종전에 입력되어 있는 내용과 달리 무단점유가 확인되면 실제 이용상태에 맞게 이를 변경 등록하고 그에 맞게 변상금 사전통지 등의 사후관리를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부 소관 국유재산에 대하여 감사일 현재 국유재산관리시스템 상 물건상태 등록 여부 및 이용상태와의 일치 여부 등 관리 적정성을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

-
- 1) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)
 - 2) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태를 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’으로 입력하여 분류될 경우, 무단점유자에 대한 변상금 사전통지 및 부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

(1) 물건상태 신규 등록 불철저

2020. 3. 26. ○○시로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□-□□’ (구거, △,△△△㎡) 소재 국유재산은 2020. 4. 8. 실태조사 결과보고를 하였으므로 이용상태에 맞게 물건상태를 등록하여야 함에도 등록하지 않았고

2008. 1. 17. ○○군으로부터 인수한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□-□□’ (답, △,△△△㎡) 소재 국유재산은 2019. 11. 4. 토지 분할에 따라 전체 면적 중 △△△㎡는 □□□-□□번지로, △△△㎡는 □□□-□□번지로 이기되었으므로 신규 생성된 2개 필지에 대하여는 물건상태를 새로 등록하여야 했는데도 등록하지 않는 등

[표 9] 및 [별지 2] “국유재산 물건상태 미등록 재산 명세”와 같이 신규 수탁 후 물건상태를 등록하지 않은 재산 108건, 토지 분할 등의 사유로 지번·면적 등 국유재산의 실제 현황이 변동되었는데도 현황에 맞게 물건상태를 등록하지 않은 재산 99건 등 총 207건의 국유재산에 대한 물건상태가 미등록된 것으로 확인되었다.

[표 9] 국유재산 물건상태 미등록 재산 현황

(단위 : 건, m²)

구 분	합 계		신규 수탁		토지 분할	
	건수	면적	건수	면적	건수	면적
현 황	207	33,831	108	13,074	99	20,757

※ [표 9]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

(2) 무단점유 국유재산³⁾ 물건상태 변경 및 후속조치 불철저

2011. 6. 24. ○○○시청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□-□□’ (대, △△△㎡) 소재 국유재산의 경우 기존에 물건상태를 ‘사용제한’ 으로 관리해 오다가 2018. 1. 18. 재산실태조사 시 제3자가 ‘상가 및 주차장 부지’ 로 무단점유 중인 것을 확인하였으므로 이용상태에 맞게 물건상태 항목을 ‘무단점유’ 로 변경 입력하고 변상금 사전통지 등 후속조치를 하는 것이 마땅한데도 감사일 현재까지 물건상태를 ‘사용제한’ 으로 그대로 두고 변상금 사전통지도 하지 않고 있는 등

[표 10] 및 [별지 3] “무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세” 와 같이 물건상태가 ‘사용제한’ 으로 등록되어 있는 국유재산 중 총 216건에 대하여 무단점유 사실이 확인되었는데도 물건상태를 변경하지 않고 변상금 사전통지(대상금액 : 286,473천 원) 등의 후속조치도 취하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 10] 무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	농경지	주택부지	학교용지 등	기타*
필지 수	216	37	70	92	15	2
변상금	286,473	152,963	50,401	70,233	12,142	734

* 기타 : 체육용지, 종교용지

※ [표 10]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 3]로 첨부함

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

3) 물건단위가 ‘사용제한’ 으로 등록된 국유재산 중 이용상태가 경작인 경우 500㎡ 이상인 재산, 그 이외 용도로 이용중인 경우 100㎡ 이상인 재산을 점검

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 ① 물건상태가 미등록된 국유재산 207건에 대하여는 이용상태에 맞게 물건상태를 등록하고, ② 물건상태가 ‘사용제한’으로 되어있는 국유재산 중 무단점유가 확인된 216건에 대해서는 물건상태를 ‘무단점유’로 변경 후 변상금 사전통지(대상금액: 286,473천 원)를 실시하며, 향후 이용상태 등에 따른 물건상태 등록·관리 업무를 소홀히 하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)